

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1384/2531

พนักงานอัยการจังหวัดยะลา

โจทก์

นางอำนวย กัญเกาะหนู

จำเลย

นายเนียน ทองคำ ผู้ขอประกัน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 118

ความว่า คดีนี้ ผู้ร้องได้ยื่นขอประกันตัวจำเลยในระหว่างฎีกาบัดนี้ผู้ร้องไม่ประสงค์จะประกันตัวจำเลยนี้อีกต่อไป จึงขอถอนคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเสีย ขอได้โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,91,335(7)(12),362,365 ชลขลงโทษฐานลักทรัพย์ จำคุก 1 ปี ฐานบุกรุก ตามมาตรา 365 จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน คำรับของจำเลยชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 1 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสอง ที่แก้ไขแล้ว จำคุก 1 ปี คำให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและสอบสวนของจำเลย เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามคงเหลือโทษจำคุก 8 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้อง (อันดับ 52)

ศาลฎีกาได้มีคำสั่งคำร้องที่ 1168 พ.ศ. 2531 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2531 ส่งไปให้ศาลชั้นต้นเพื่ออ่านให้จำเลยฟังแล้วก่อนศาลชั้นต้นอ่านคำสั่งศาลฎีกาให้จำเลยฟัง

ผู้ขอประกันยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 64)

คำสั่ง

อนุญาตให้ผู้ขอประกันถอนคำร้องขอให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างฎีกา คดี
หลักประกันให้แก่ผู้ขอประกัน

อนุญาตให้ผู้ขอประกันถอนคำร้องขอให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างฎีกา คืนหลักประกันให้แก่ผู้ขอประกัน

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ